

ตุลาคม ๒๕๔๗ ตามผลการประเมินบุคคลและผลงานในครั้งแรก ทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิในหลายกรณี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินบุคคลและผลงานจากผู้มีอำนาจแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อ ๑๙๗ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กำหนดว่า การเลื่อนพนักงานส่วนตำบลที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือมีคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกฟ้องร้องคดีอาญาขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้เลื่อนและแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาอาจเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นได้เป็นต้นไป เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีขอเลื่อนระดับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยเพียงว่ากล่าวตักเตือนเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ และนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังตามัวเสนอขอให้มีการเลื่อนระดับผู้ฟ้องคดีจากระดับ ๕ เป็นระดับ ๖ นับแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำเรื่องการลงโทษทางวินัยเพิ่มเติม ซึ่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพงยังไม่ได้ทราบมติและยังไม่ได้ออกคำสั่งมาใช้เป็นข้อเท็จจริงที่ส่งไม่เลื่อนระดับแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยที่มีสาระสำคัญว่า กรณีทั่วไป ในครั้งปีที่ผ่านมา (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม กรณีครั้งแรก หรือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน กรณีครั้งปีหลัง) จนถึงวันออกคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๑.๑ ถูกลงโทษทางวินัยที่ไม่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ (ทำทัณฑ์บน/ว่ากล่าวตักเตือน/ภาคทัณฑ์) เลื่อนได้ตามปกติ ๑.๒ ถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ (ตัดเงินเดือน/ลดขึ้นเงินเดือน) เลื่อนไม่ได้ จดการเลื่อนขึ้นประกอบกับข้อ ๑๙๗ ดังกล่าว ประกอบกับคำชี้แจงของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ยืนยันว่า การที่ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งลงโทษทางวินัยไม่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเลื่อนระดับได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ สิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเลื่อนระดับจึงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับการเพิ่มโทษตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพง ที่ ๑๖๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง



เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ ๖ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไม่พิจารณาเรื่องการเลื่อนระดับให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น มติดังกล่าวจึงไม่มีผลทำให้สิทธิในการเลื่อนระดับของผู้ฟ้องคดีที่บริบูรณ์มาแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ต้องระงับไปแต่ประการใด อีกทั้ง การประเมินผลงานเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ยังมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นกัน เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ไม่พิจารณาเรื่องการเลื่อนระดับให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติคืนสิทธิในการเลื่อนเป็นระดับ ๖ ของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป แล้วแจ้งมติการคืนสิทธิดังกล่าวต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังตามัวเพื่อมีคำสั่งเลื่อนระดับแก่ผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทั้งนี้ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามคำสั่งศาลให้เสร็จสิ้นภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา โดยกำหนดเงื่อนไขให้นายกองการบริหารส่วนตำบลวังตามัวและนายกองการบริหารส่วนตำบลหาดแพงแก้ไขคำสั่งอนุมัติให้โอนและคำสั่งอนุมัติให้รับโอนผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดแพงเสียให้ถูกต้อง เมื่อนายกองการบริหารส่วนตำบลวังตามัวได้ออกคำสั่งเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นตามมติดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐/๒๕๖๔)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

๗.๑ การเบิกจ่ายเงินเดือนกรณีกลับเข้ารับราชการ

โดยที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๖ กำหนดว่า เงินเดือนระหว่างไล่ออกจากราชการ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมิได้กระทำผิด และไม่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้จ่ายให้เต็ม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าสังกัดที่สั่งไล่ออกจากราชการ พิจารณาส่งจ่ายให้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลวินิจฉัยว่าให้จ่ายเงินเดือน ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบล



มิได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้เพิกถอนคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งจาก ก.อบต. จังหวัด ว่าให้จ่ายเงินเดือนแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสด (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ ราชการติดต่อกันคราวเดียวกันเกิน ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเชียงใหม่ โดยศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่กรณี ฝ่ายใดอุทธรณ์ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งเดิม และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านเพื่อหารือเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งกรณีกลับเข้ารับราชการของผู้ฟ้องคดี ซึ่ง ก.อบต. จังหวัดน่าน ได้ตอบข้อหารือว่า เมื่อคำพิพากษาของศาลถึงที่สุด มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดี กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยถือเสมือนว่าไม่เคยมีคำสั่งลงโทษ ไล่ออกจากราชการมาก่อน และมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับเงินเดือนตามอัตราในระดับ ตำแหน่งเดิมก่อนออกจากราชการ สำหรับวิธีการจ่ายเงินภายหลังจากผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ อาจพิจารณาเทียบเคียงตามความในข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ส่วนเงินประจำตำแหน่ง หากผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ ได้รับก็อาจร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานของรัฐที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสด สังกัดอยู่ ซึ่งได้ใช้อำนาจทางปกครองก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน ดำเนินการขอใช้ค่าสินไหม ทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันพึงจะได้รับ ตามสิทธิ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งยืนยันการขอรับสิทธิต่าง ๆ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่จนถึง วันฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมีได้ดำเนินการจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่ผู้ฟ้องคดี มีสิทธิได้รับตามระเบียบให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ผู้ถูกสั่งพักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน



ผู้ร้องทุกข์คำสั่งให้ออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ข้อ ๔ และข้อ ๖ กำหนดว่า เงินเดือนระหว่างไล่ออกจากราชการ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุด ถ้าปรากฏว่าพนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมิได้กระทำผิด และไม่มีมลทิน หรือมัวหมอง ให้จ่ายให้เต็ม โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าสังกัดที่ส่งไล่ออกจากราชการ พิจารณาส่งจ่ายให้ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลวินิจฉัยว่าให้จ่าย เงินเดือน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ก.อบต. จังหวัดน่าน ได้พิจารณาข้อหาหรือของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว มีคำวินิจฉัยในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ ได้รับเงินเดือนตามอัตราในตำแหน่งเดิมก่อนออกจากราชการ คำวินิจฉัยของ ก.อบต. จังหวัดน่าน ข้างต้น จึงเป็นการยืนยันคำวินิจฉัยของศาลปกครองเชียงใหม่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ ที่จะต้องเบิกจ่ายเงินเดือนอันพึงมีพึงได้ตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านดังกล่าวกำหนด แต่โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๓๘๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ และผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้ารับราชการ เป็นพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓ โดยได้รับเงินเดือนในระหว่าง ที่กลับเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จนถึงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีลาออกจากราชการ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงมีผลทำให้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีในช่วงระยะเวลาระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีถูกไล่ออก จากราชการตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ จนถึงวันก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ คือ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันที่ ก.อบต. จังหวัดน่าน ได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินเดือน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่านข้างต้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนเงินประจำตำแหน่งนั้นก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะถูกไล่ออก จากราชการเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสด (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓) ซึ่งในขณะนั้นพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือน และข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอนุโลมใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบลตามประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ไม่ได้กำหนดอัตราเงินประจำ ตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓) และถึงแม้ว่าต่อมา ก.อบต. จังหวัดน่าน จะได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล



จังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และการรับเงินประจำตำแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ และระดับ ๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ โดยกำหนดให้ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ก็ตาม แต่ก็เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ และระดับ ๗ เท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว ฉะนั้น เมื่อทั้งก่อนและในขณะที่ผู้ฟ้องคดีถูกไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ ๖ และระดับ ๗ จึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามประกาศข้างต้น ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้ฟ้องคดี และไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการเบิกจ่ายเฉพาะเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกฎหมาย นับแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๕/๒๕๖๔)

๗.๒ การขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจกรณีเป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจได้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๑๐๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ จึงย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะเหตุดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุดูทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำรวจ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับแจ้งจากกองบังคับคดีล้มละลาย ๔ กรมบังคับคดี ว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ



สอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่า ธนาคารออมสินเป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีต่อศาลล้มละลายกลาง ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาและไม่ได้ยื่นคำขอประนอมหนี้หลังล้มละลาย คดีถึงที่สุด อันเป็นการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ได้มีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจในส่วนราชการหรือหน่วยงานใดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ สั่งให้ข้าราชการตำรวจซึ่งเห็นสมควรรักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้... (๔) ผู้บังคับการหรือตำแหน่งเทียบเท่า สำหรับตำแหน่งตั้งแต่ผู้กำกับหรือตำแหน่งเทียบเท่าลงมาในส่วนราชการนั้น มาตรา ๙๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเมื่อ... (๔) ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา ๖๐ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๘ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ หรือมาตรา ๑๐๓... มาตรา ๑๐๐ บัญญัติว่า ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ แต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน นอกจากให้ทำได้ในกรณีที่ระบุไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการแล้ว ให้ทำได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือ... (๓) เมื่อข้าราชการตำรวจผู้ใด... ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร. และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การสั่งให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการตามมาตรา ๑๐๐ (๓) ให้สั่งได้เมื่อปรากฏว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นผู้ต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย... เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาลล้มละลายกลาง โดยคดีถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๑๐๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๔ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)



พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะเหตุดังกล่าวได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ที่ ๙๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๗๒/๒๕๖๔)

คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในขณะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดที่เรียกผู้ซื้อทรัพย์สินไปสอบถามเรื่องราคาทรัพย์สินในทำนองว่าทำไมเสนอราคาแค่นี้และสอบถามขอให้เพิ่มราคา จนเกินเลยไปถึงว่าจะขอซื้อทรัพย์สินทั้งที่ผู้ซื้อทรัพย์สินดำเนินการเสนอราคาโดยถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดีแล้ว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีเจตนาเพื่อจะให้ราคาสูงขึ้นอันเป็นผลดีแก่คู่ความในคดีก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ต้องบริหารราชการเกี่ยวกับการบังคับคดีให้บรรลุผล ต้องมีความเป็นกลาง มีความเสมอภาค และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคู่ความในคดีบุคคลภายนอกที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งควรต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การพูดในลักษณะดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการได้ง่าย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการแสดงออกถึงการไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน และไม่พึงปฏิบัติในฐานะที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมบังคับคดี การที่อธิบดีกรมบังคับคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พิจารณารายงานการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามมาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นระดับโทษเบาที่สุดตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเหมาะสมแก่กรณีความผิด และไม่ปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษ



ดังกล่าวเฉพาะส่วนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ให้เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามมาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี มีกรณีถูกร้องเรียนว่า ผู้ร้องเรียนและนาย ห. ไปซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาด โดยมีนาย ห. ลงชื่อเข้าสู่ราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาสูงสุด เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงเคาะไม้ขายให้แก่ นาย ห. ระหว่างรอรับหนังสือโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ฟ้องคดีเรียกนาย ห. และผู้ร้องเรียนเข้าพบและพูดคุยในทำนองขอให้เพิ่มราคาซื้อทรัพย์สิน ขอซื้อทรัพย์สินต่อ และมีการโต้เถียงกัน จนผู้ฟ้องคดีเกิดบันดาลโทสะและลุกขึ้นพร้อมกับทุบโต๊ะทำงานแล้วพูดจาไม่สุภาพ ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นการพยายามหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อธิบดีกรมบังคับคดี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงานในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีมูลที่จะกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนจนแล้วเสร็จ แล้วมีมติรายงานผลการพิจารณาโดยสรุปว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานไม่ให้เป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามมาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีพฤติกรรมเป็นการให้บริการประชาชนต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ขาดความสำนึก อวดตน อวดกลั่น ขาดสติ และเป็นการดูหมิ่นประชาชนผู้มาติดต่อราชการ อันเป็นการกระทำความผิดวินัยฐานดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการตามมาตรา ๘๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณามีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีตามความเห็นดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า อุทธรณ์ความผิดฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ฟังขึ้น แต่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับโทษ โทษภาคทัณฑ์เหมาะสมแก่กรณีความผิดแล้ว จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตัดข้อความที่ระบุความผิดวินัยของผู้ฟ้องคดีฐานดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการตามมาตรา ๘๓ (๙) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ออก ผู้ฟ้องคดียังคงไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนกระทำผิดวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ได้มีคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ตรวจราชการกรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งรองอธิบดีกรมบังคับคดีให้ความเห็นประกอบ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ได้รับรายงานในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีมูลที่จะกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย จึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดี อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ แล้วโดยการสอบสวนทางวินัย คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๒๑ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา ซึ่งอนุโลมนำมาใช้ตามที่มาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติไว้ เพื่อแสวงหาความจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาและดูแลให้เกิดความยุติธรรมตลอดกระบวนการสอบสวน ทั้งนี้ ปรากฏตามรายงานผลการสอบสวนว่า ผู้ฟ้องคดีแจ้งต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือ และไม่ประสงค์ที่จะนำสืบแก้ข้อกล่าวหา และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขอให้เร่งรัดการสอบสวน พร้อมทั้งเสนอขอให้มีการสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมอีก ๓ ราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีคำสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพยานหลักฐานฝ่ายผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม และรายงานผลการสอบสวนเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังต่อไปได้ว่า ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาจากผู้เสนอราคาเสนอมาเป็นราคาสมควรขาย โจทก์และจำเลยไม่มาดูแลการขายถือว่าไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงเคาะไม้ขาย การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง จนกว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดียื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้คำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดเนื่องจากราคาที่ไต่จากการขายทอดตลาดต่ำเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาที่ต่ำเกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ราคา หรือไม่สุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาด หรือเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคา



ที่ผู้เสนอราคาสูงสุดยังไม่เพียงพอหรือเป็นราคาที่ไม่สมควรขาย ก็อาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ตามมาตรา ๕๑๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดจะเห็นว่าทรัพย์สินนั้นสมควรขายเนื่องจากเมื่อเทียบเคียงกับราคาประเมินที่ดินของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์แล้วเห็นว่าราคาใกล้เคียงกัน เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดถือว่าการขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจที่จะถอนทรัพย์สินออกจากการทอดตลาด และมีหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะสอบถามหรือท้วงติงในเรื่องราคาทรัพย์สินกับผู้ซื้อทรัพย์สินแต่อย่างใด ส่วนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ทอดตลาดมิได้รายงานให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติก่อนเคาะไม้ขายนั้น ไม่ทำให้การขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบแต่อย่างใด พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่เรียกผู้ซื้อทรัพย์สินไปสอบถามเรื่องราคาทรัพย์สินในทำนองว่าทำไมเสนอราคาแค่นี้และสอบถามขอให้เพิ่มราคาเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จนเกินเลยไปถึงว่าจะขอซื้อทรัพย์สินคืน ทั้งที่ผู้ซื้อทรัพย์สินดำเนินการเสนอราคาโดยถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของกรมบังคับคดีแล้ว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะมีเจตนาเพื่อจะให้ราคาสูงขึ้น อันเป็นผลดีแก่คู่ความในคดีก็ตาม แต่การที่ผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนักงาน ซึ่งมีหน้าที่ต้องบริหารราชการเกี่ยวกับการบังคับคดีให้บรรลุผล ต้องมีความเป็นกลาง มีความเสมอภาค และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นคู่ความในคดี บุคคลภายนอกที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง และในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งควรต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา การพูดในลักษณะดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการได้ง่าย การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการแสดงออกถึงการไม่ให้ความเป็นธรรมแก่นาย ห. ผู้ซื้อทรัพย์สิน และไม่พึงปฏิบัติในฐานะที่เป็นข้าราชการสังกัดกรมบังคับคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พิจารณารายงานการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการอันเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามมาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นระดับโทษเบาที่สุดตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเหมาะสมแก่กรณีความผิด และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำสั่งลงโทษดังกล่าวเฉพาะส่วนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามมาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการพิจารณาในกรอบแห่งบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และเมื่อวินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้วว่า เฉพาะส่วนความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ให้ความเป็นธรรม



แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนตามมาตรา ๘๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงและระดับโทษทางวินัยที่ได้รับเหมาะสมแล้ว จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คำวินิจฉัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ.๒๑/๒๕๖๓)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

กรณีข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้กล่าวหาและผู้ฟ้องคดีได้พูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับกรณีที่บุตรผู้กล่าวหาร้องเรียนครูในโรงเรียนจริงเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ซึ่งถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ในการสนทนามีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือครูดังกล่าว โดยการขอให้ผู้กล่าวหาถอนเรื่องร้องเรียนที่พิพาทเพียงฝ่ายเดียวหาใช่เป็นการไกล่เกลี่ยให้เกิดความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้ง นอกจากนี้แม้บุตรผู้กล่าวหาจะมีความขัดแย้งกับอาจารย์หลายคนในโรงเรียน แต่เมื่อปรากฏว่าภายหลังจากผู้กล่าวหาได้พูดคุยกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้กล่าวหาได้พาบุตรของตนขึ้นใบลาออกจากโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแม้จะไม่ใช่การกดขี่หรือข่มเหงผู้กล่าวหา แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ถือได้ว่าเป็นการไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามนัยมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดก็ได้ตามนัยมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน จึงเป็นการลงโทษที่เหมาะสมและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีรับราชการเป็นข้าราชการครู โรงเรียน น. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ (เดิม) มีกรณีถูกบิดาของนักเรียนโรงเรียน น. มีหนังสือร้องเรียนต่อศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีโทรศัพท์ข่มขู่ให้ระงับเรื่องที่บุตรผู้กล่าวหาได้ร้องเรียนกล่าวหาว่า ครู ก. และครู ข. ซึ่งรับราชการในสถานศึกษาเดียวกันกับผู้ฟ้องคดี มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม และเรื่องร้องเรียนอื่น มิฉะนั้น บุตรของผู้กล่าวหาจะตกเป็นบุคคลอันเป็นที่น่ารังเกียจของคณะครูในโรงเรียนและอาจจะไม่จบการศึกษา ทั้งมีปัญหาในการใช้ชีวิต



อยู่ในโรงเรียนจนเป็นเหตุให้บุตรของผู้กล่าวหาต้องลาออกจากโรงเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งเรื่องร้องเรียนให้โรงเรียน น. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน น. จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏผลรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิดตามที่ผู้กล่าวหา ผู้ดำเนินการโรงเรียนจึงรายงานการสืบสวนให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนตามกระบวนการแล้วเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำให้ผู้กล่าวหาเกิดความวิตกกังวลจริง แม้ถ้อยคำอาจไม่ถึงขั้นข่มขู่หรือขู่เข็ญอาฆาตมาดร้ายก็ตาม แต่เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยกรณีไม่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี กดชี่ ข่มเหงประชาชน ตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สมควรได้รับโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๒๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลว่าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนของผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน และให้คืนเงินดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนมติที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยว่า ผู้กล่าวหาได้ให้ถ้อยคำไว้ว่า วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๙ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้โทรศัพท์มาหาตนและแจ้งให้ระงับเรื่องร้องเรียนทุกฉบับ เพราะบุตรของผู้กล่าวหาจะมีปัญหาในการเรียน จะเสียประวัติ เรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และให้บุตรของผู้กล่าวหาไปขอโทษครู ก. และครู ข. ถ้าไม่ถอนเรื่องร้องเรียน บุตรของผู้กล่าวหาจะเสียประวัติ ทำให้ผู้กล่าวหาวิตกกังวลจนต้องพานบุตรไปขอลาออกจากโรงเรียน และผู้กล่าวหาได้ส่งเอกสารแสดงระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้กล่าวหาในวันและเวลาดังกล่าวอ้างเป็นพยาน ส่วนผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาได้ให้ถ้อยคำยอมรับว่าได้โทรศัพท์ไปหาผู้กล่าวหาจริง แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ขู่ นอกจากนั้น ผู้กล่าวหาได้ขอร้องให้ผู้ฟ้องคดีไกล่เกลี่ยเรื่องขัดแย้งกับครู ก. และครู ข. เพื่อให้เรื่องที่เกิดขึ้นจบสิ้นไป ทั้งผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน น. ให้ทำหน้าที่ระงับเรื่อง จึงโทรศัพท์ไปหาผู้กล่าวหาแต่ไม่เป็นผล ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจง



กับผู้กล่าวหาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นผลดีกับใคร และไม่มีใครได้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อมีการโต้ตอบระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้กล่าวหา ผู้กล่าวหาจึงถามผู้ฟ้องคดีว่า “จะให้ทำอย่างไร” ผู้ฟ้องคดีตอบว่า “ก็ถอนหรือระงับเรื่องร้องเรียนเสีย” ผู้กล่าวหาพูดต่อว่า “ถ้าจะให้ถอนเรื่อง ต้องให้ครู ก. และครู ข. ขอโทษผู้กล่าวหา” ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว การพูดคุยจบลงเพียงเท่านี้ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ผู้กล่าวหาและผู้ฟ้องคดีได้มีการพูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับกรณีที่บุตรผู้กล่าวหาร้องเรียนครู ก. และครู ข. จริง ซึ่งจากถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ในการสนทนาดังกล่าว มีลักษณะเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือครู ก. และครู ข. โดยการขอให้ผู้กล่าวหาถอนเรื่องร้องเรียนที่พิพาทเพียงฝ่ายเดียว หาใช่เป็นการไกล่เกลี่ยให้เกิดความพึงพอใจกันทั้งสองฝ่ายเพื่อยุติข้อขัดแย้งดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใดไม่ เห็นได้จากเมื่อผู้กล่าวหาขอให้ครูทั้งสองคนขอโทษผู้กล่าวหา แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มิได้มีหน้าที่โดยตรงที่จะดำเนินการเป็นคนกลางในการพูดคุยกับผู้กล่าวหาให้ถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ความน่าเชื่อถือในการพูดคุยย่อมแตกต่างไปจากผู้บริหารของโรงเรียน น. อีกทั้งการพูดคุยกับผู้กล่าวหาในเรื่องนี้ หากผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการโรงเรียนให้กระทำการดังกล่าวจริง การพูดคุยก็ควรจะกระทำให้เป็นกิจจะลักษณะ มิใช่การพูดคุยทางโทรศัพท์ซึ่งมีผู้รู้เห็นเพียง ๒ คน คือ ผู้กล่าวหาและผู้ฟ้องคดี จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย และการสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวไม่อยู่ในวิสัยที่ผู้กล่าวหาจะต้องบันทึกการสนทนาไว้ เนื่องจากผู้กล่าวหาและผู้ฟ้องคดีไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน นอกจากนี้ แม้บุตรผู้กล่าวหาจะมีความขัดแย้งกับอาจารย์หลายคนในโรงเรียน แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วเห็นได้ว่าภายหลังจากผู้กล่าวหาได้พูดคุยกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้กล่าวหาได้พาบุตรของตนยื่นใบลาออกจากโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแม้จะไม่เป็นการกดขี่หรือข่มเหงผู้กล่าวหา แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ถือได้ว่าเป็นการไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามนัยมาตรา ๘๘ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะส่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิดก็ได้ตามนัยมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ที่ ๒๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕% เป็นเวลา ๑ เดือน จึงเป็นการลงโทษที่เหมาะสมและเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๑๒๑/๒๕๖๓)



๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

การที่คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตามแบบ สว. ๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์โดยใช้คำพูดไม่เหมาะสมและสัมผัสนักเรียนหญิงโดยไม่สมควรจนถูกแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา คือ นางสาว ว. นางสาว ส. และนางสาว ม. ซึ่งเป็นนักเรียนผู้เสียหาย ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบไม่ชัดเจนอย่างไร เมื่อพิจารณาข้อความตามแบบ สว. ๓ ดังกล่าว เห็นได้ว่า มีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้ฟ้องคดีสามารถรับทราบถึงพฤติการณ์การกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด และมีพยานหลักฐานใดที่นำมาใช้สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว อันเป็นการชอบด้วยข้อ ๒๔ วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงแม้จะไม่ได้ระบุว่า การกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตราใด ก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าใจข้อกล่าวหาได้

ผู้ฟ้องคดีเป็นครูมีหน้าที่ให้ความรู้รวมถึงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นเพศชายสอนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น การวางตนยังต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวระหว่างครูผู้สอนกับศิษย์ในความดูแล แต่ผู้ฟ้องคดีกลับประพฤติตนโดยใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง และถูกเนื้อต้องตัวจนถูกแจ้งความ ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามิได้มีเจตนาในทางชู้สาวหรือทางเพศกับเด็ก แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปการแสดงออกดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและขัดกับวัฒนธรรมประเพณีไทยซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

การที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วได้รายงานการสอบสวนตามแบบ สว. ๖ ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวฐานไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย



สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อเลขาธิการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของหัวหน้ากลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีสมควรลงโทษลดชั้นเงินเดือน และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตามข้อ ๔๐ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนักเรียนร้องเรียนต่อผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา อ. ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการล่วงเกินและเฝ้าต้องตัวนักเรียนหญิง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ผลการสืบสวนเห็นว่า กรณีนี้มีมูลความจริงและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ จึงมีหนังสือรายงานไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทั้งนี้ นักเรียนคนดังกล่าวได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี ในกรณีดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหา และให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหาตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้การปฏิเสธว่า มิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา และต่อมาผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนตามบันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา (แบบ สว. ๔) ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ยอมรับว่าได้ใช้คำพูดไม่เหมาะสม และถูกเฝ้าต้องตัวกับนักเรียนหญิงดังกล่าวจนถูกแจ้งความ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาในทางชู้สาวหรือทางเพศกับเด็ก ผู้ฟ้องคดีจะปรับปรุงตัวไม่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม หรือไม่สัมผัสถูกเฝ้าต้องตัวนักเรียนหญิง เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จได้รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีถือเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลาหนึ่งปี แต่กลุ่มงานนิติการ สำนักอำนวยการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า สมควรลงโทษลดชั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น และให้ติดตามความประพฤติไว้เป็นเวลาหนึ่งปี



ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วได้มีคำสั่งลงโทษลดชั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดีจำนวนหนึ่งชั้น และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลาหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในส่วนของการสอบสวนที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาไม่เป็นไปตามข้อ ๒๔ วรรคสอง ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไม่ระบุข้อกล่าวหาให้ชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำอนาจารต่อนักเรียนหญิงอย่างไร ในวันเวลา สถานที่ใด และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยตามมาตราใด รวมทั้งไม่ระบุประจักษ์พยานที่รู้เห็นเหตุการณ์ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบรายละเอียดและไม่อาจโต้แย้งหรือหักล้างข้อกล่าวหาได้ถูกต้องตรงประเด็น นั้น เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ตามแบบ สว. ๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียนหญิงซึ่งเป็นศิษย์โดยใช้คำพูดไม่เหมาะสมและสัมผัสนักเรียนหญิงโดยไม่สมควรจนถูกแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา คือ นางสาว ว. นางสาว ส. และนางสาว ม. ซึ่งเป็นนักเรียนผู้เสียหาย ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าข้อกล่าวหาที่คณะกรรมการสอบสวนแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบไม่ชัดเจนอย่างไร เมื่อพิจารณาข้อความตามแบบ สว. ๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ แล้วเห็นได้ว่า มีรายละเอียดเพียงพอที่ผู้ฟ้องคดีสามารถรับทราบถึงพฤติการณ์การกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยกรณีใด และมีพยานหลักฐานใดที่นำมาใช้สนับสนุนข้อกล่าวหาแล้ว ถึงแม้จะไม่ได้ระบุว่ากระทำความผิดดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตราใดก็ได้เป็นสาระสำคัญถึงขนาดทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าใจข้อกล่าวหาได้

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนยอมรับว่าได้ใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนสามคน และถูกเนื้อต้องตัวนักเรียนหญิงจนถูกแจ้งความ ผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาในทางชู้สาวหรือทางเพศกับเด็ก สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาว ส. ผู้ฟ้องคดีมีความเมตตาสงสารเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว ผู้ฟ้องคดีจะปรับปรุงตัวไม่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สัมผัสถูกเนื้อตัวของนักเรียนหญิง การให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีสอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนางสาว ว. และนางสาว ม. ซึ่งเป็นผู้เสียหายว่า ผู้ฟ้องคดีมีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมและมีการสัมผัสถูกเนื้อตัวของนักเรียนหญิง เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นครูมีหน้าที่ให้ความรู้



รวมถึงอบรมสั่งสอนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ฟ้องคดีเป็นเพศชาย สอนนักเรียนระดับอาชีวศึกษาซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น การวางตนยิ่งต้องมีความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวระหว่างครูผู้สอนกับศิษย์ในความดูแล แต่ผู้ฟ้องคดีกลับประพฤติตนโดยใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับนักเรียนหญิง และถูกเนื้อต้องตัวจนถูกแจ้งความ ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่ามีได้มีเจตนาในทางชู้สาวหรือทางเพศกับเด็ก แต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปการแสดงออกดังกล่าวถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและขัดกับวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปในสังคม ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้วิธีพูดให้กำลังใจหรือเลือกใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมแทนการโอบกอดหรือสัมผัสถูกเนื้อต้องตัว การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วได้รายงานการสอบสวนตามแบบ สว. ๖ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ฐานไม่รักษาชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลา ๑ ปี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของหัวหน้ากลุ่มนิติการ สำนักอำนวยการ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีสมควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน และให้ติดตามความประพฤติเป็นเวลาหนึ่งปี เป็นกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรตามข้อ ๔๐ (๑) ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจณาฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๑๑๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ลงโทษลดขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น และติดตามความประพฤติเป็นเวลาหนึ่งปีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ยกอุทธรณ์ โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อพิจารณาที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกัน จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อคำวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สังกัด จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ.๓๐/๒๕๖๔)



๒.๑.๔ คำสั่งลงโทษอื่น ๆ

๑) กักขัง

โดยหลักการของการรับฟังพยานหลักฐานแล้วถือว่าพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ได้แก่ พยานเอกสาร พยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยาน นอกจากนั้นเป็นพยานชั้นรอง ซึ่งจะรับฟังได้เพียงพยานประกอบเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า พันตำรวจโท ส. และจำสิบตำรวจ น. เป็นผู้ซึ่งได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกับห้องพักของนาง ป. ย่อมมีโอกาสจะได้รู้เห็นเหตุการณ์ตามที่ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าไปในห้องพักของนาง ป. บ่อยครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน ถือเป็นการประพฤติตนไม่สมควรอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อที่ทำงานและสังคม ข้าราชการเป็นอย่างดี บุคคลทั้งสองจึงถือเป็นประจักษ์พยาน ถ้อยคำของบุคคลทั้งสองจึงหาใช่ถ้อยคำที่ได้จากการกระทำความผิดตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าเป็นการนำเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นไปพูดให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อันถือเป็นความผิดทางอาญาฐานหมิ่นประมาทตามมาตรา ๓๒๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ แต่การให้ถ้อยคำของบุคคลทั้งสองเป็นการให้ถ้อยคำในฐานะพยานบุคคลในสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงตามมาตรา ๘๔ เพื่อการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

เมื่อตามรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงในกรณีของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า พยานบุคคลที่นำสืบทั้งประจักษ์พยานและพยานแวดล้อมต่างให้การสอดคล้องตรงกันว่า พยานพบเห็นผู้ฟ้องคดีเข้าไปหานาง ป. ที่ห้องพักของนาง ป. อยู่บ่อยครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน ประกอบกับหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยของผู้ฟ้องคดีก็มีถ้อยคำปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขออนุญาตนาง ป. ก่อนเข้าห้องพัก และนาง ป. ได้อนุญาตแล้ว อีกทั้ง บุตรสาวของนาง ป. ก็อยู่ด้วย ซึ่งถ้อยคำนี้แม้ไม่ใช่ถ้อยคำที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน แต่ก็เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงจากตัวผู้ฟ้องคดีเองว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปยังห้องพักของนาง ป. จริง อันเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปอยู่ในห้องพักของนาง ป. บ่อยครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน จึงเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ตามที่ถูกกล่าวหาจริง อันเป็นการประพฤติตนไม่สมควรอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อที่ทำงานและสังคมข้าราชการ อันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ฐานประพฤติตนในลักษณะไม่สมควรตามมาตรา ๗๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ดังนั้น การที่ผู้บังคับการ



ตำรวจภูธรจังหวัดมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓ วัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีมีบันทึกรายงานพฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีน่าจะเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภรรยาข้าราชการตำรวจ ชอบเล่นการพนันไฮโล และไม่มาปฏิบัติหน้าที่เตรียมพร้อมเพื่อถวายความปลอดภัย คณะกรรมการสืบสวนทำการสอบสวนพยานบุคคลจำนวน ๑๑ ปาก รวมทั้งแจ้งเรื่องที่ถูกล่ามหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบและชี้แจงข้อเท็จจริง แล้วจัดทำรายงานการสืบสวนเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีสรุปได้ว่า ข้อกล่าวหาที่ว่าผู้ฟ้องคดีเล่นการพนันไฮโลและไม่ปฏิบัติหน้าที่เตรียมความพร้อมเพื่อถวายความปลอดภัย นั้น ไม่มีมูล เห็นควรยุติเรื่อง ส่วนข้อกล่าวหาที่ว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนาง ป. แม้ไม่มีพยานยืนยันอย่างชัดเจน แต่การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปในห้องพักของนาง ป. บ่อยครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน ถือเป็นการประพฤติตนไม่สมควรอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อที่ทำงานและสังคมข้าราชการอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานประพฤติตนในลักษณะไม่สมควรตามมาตรา ๗๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม ที่ ๓๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓ วัน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าว ต่อมา ได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์จากตำรวจภูธรภาค ๔ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๓ วัน ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ บัญญัติว่า เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าข้าราชการตำรวจผู้ใดกระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ วรรคสอง บัญญัติว่า ในการสืบสวนข้อเท็จจริงให้แจ้งเรื่องที่ถูกล่ามหาหรือถูกร้องเรียนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้สั่งยุติเรื่องได้ ถ้าเห็นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยให้ดำเนินการต่อไปตามมาตรา ๘๕ หรือมาตรา ๘๖ แล้วแต่กรณีทันทีจากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ในการรับฟังพยานหลักฐานของคณะกรรมการสอบสวน นั้น หมายถึงการที่คณะกรรมการสอบสวนนำพยานหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนทั้งฝ่ายผู้กล่าวหาและฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาพิจารณาว่า พยานหลักฐานใดบ้างที่สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของฝ่ายใด แล้ววิเคราะห์ความเชื่อถือของพยานหลักฐานดังกล่าวเพื่อจะสรุปความ

